

电子档案“四性检测”官方认可实现方案与司法采信依据

以下内容全部基于**国家档案局发布的行业强制标准**、《档案法》《电子签名法》等法律规定，以及最高人民法院司法解释与已生效司法判例，是当前国内唯一具备官方合规性、司法可采信的落地方案。

一、顶层认可：四性检测的法定效力与权威依据

1. 法律层面的法定地位

2020 年修订的《中华人民共和国档案法》首次以法律形式明确：

- 第 35 条：**电子档案与传统载体档案具有同等法律效力**，可以以电子形式作为凭证使用；
- 第 37 条：电子档案应当来源可靠、程序规范、要素合规，**真实性、完整性、可用性、安全性（四性）是电子档案具备法律效力的法定要件**。

该条款与《电子签名法》“可靠电子签名与手写签章同等效力”形成制度闭环，同时与最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第 93、94 条、《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》第 22、23 条的电子数据审查标准完全对应，是法院采信电子档案证据的核心法律依据。

2. 官方执行标准

国家档案局发布的 **DA/T 70—2018《文书类电子档案检测一般要求》** 是国内四性检测的唯一官方技术规范，覆盖电子档案**归档、移交与接收、长期保存**全生命周期，明确了 4 大类共 45 项检测项目的检测目的、对象、依据与操作方法，所有官方验收的电子档案项目、司法认可的电子档案证据，均严格遵循该标准执行。

3. 官方试点与司法实践背书

- 国家档案局已验收的全国电子文件单套制试点（如杭州城建档案馆、金沙江白鹤滩水电站、深中通道、南京市建邺区政务系统等），全部以四性检测为核心验收指标，通过验收的电子档案可完全替代纸质档案，具备官方认可的凭证效力。
- 全国法院系统推行的电子卷宗“单套制”改革（如上海奉贤法院、黔南州法院），均将四性检测作为电子卷宗归档的强制终审环节，法院自身审判流程中已全面采信通过四性检测的电子档案。

二、四性分项官方实现程序（全生命周期）

以下程序 100% 来自 DA/T 70—2018 标准，是国家档案局官方验收、司法鉴定机构核验、人民法院审查的统一执行标准。

1. 真实性检测：证明“档案未被篡改、来源可追溯”

核心定义

电子档案的内容、逻辑结构和背景信息，与形成时的原始状况完全一致，是电子档案具备凭证价值的核心前提。

官方实现程序（分环节）

生命周期环节	核心检测项目	技术实现方法
归档环节	固化信息有效性检测	对电子文件附带的 SHA256 哈希值、可靠电子签名 / 电子印章、国家授时中心源可信时间戳 进行有效性验证，确认内容未被篡改、签署主体真实、形成时间准确
	元数据准确性检测	对照 DA/T 46《文书类电子文件元数据方案》，校验元数据

		的长度、类型、格式、值域、赋值合理性，确保来源信息（形成部门、创建人、创建时间、业务系统来源）准确无误
	内容属性一致性检测	比对文件本身的电子属性（文件名、大小、格式、创建时间）与元数据记录的信息，确认二者完全匹配
	归档信息包一致性检测	归档前计算信息包数字摘要，归档后重新计算比对，确保传输归档过程无篡改
移交与接收环节	固化信息有效性复核	对移交数据包中的电子签名、时间戳、哈希值再次验证，确认跨系统移交后真实性未受损
	移交信息包一致性校验	比对移交方与接收方的信息包数字摘要，确认移交过程无篡改、无丢失
长期保存环节	定期固化信息巡检	定期（通常每年）重新计算保存信息包的哈希值，与入库时的原始值比对，确认长期存储过程中未发生数据篡改、损坏
	封装包签名验证	对 DA/T 48 标准封装的电子档案封装包，验证其电子签名有效性

司法采信佐证

- 最高人民法院明确：带有数字签名、数字证书、完整校验值的电子数据，可直接认定真实性。
- 生效判例：杭州互联网法院全国首例区块链存证案（2018）、宁夏兴庆区法院借款合同纠纷案中，法院均通过**哈希值校验 + 可信时间戳 + 第三方存证**的真实性保障方案，直接采信电子合同 / 电子档案证据，判决原告胜诉。
- 商事合同纠纷中，司法鉴定机构通过哈希值同一性鉴定，确认电子档案与原始文件一致，被法院采纳作为定案依据并支持原告诉求。

2. 完整性检测：证明 “档案要素齐全、没有缺失遗漏”

核心定义

电子档案的内容数据、元数据、背景信息、关联附件齐全完整，结构关系未被破坏，没有丢失、删减、缺损。

官方实现程序（分环节）

生命周期环节	核心检测项目	技术实现方法
归档环节	数据总量校验	对照 GB/T 18894《电子文件归档与电子档案管理规范》的《电子文件归档登记表》，校验实际归档文件的 总件数、总字节数 与登记信息完全一致，杜绝文件漏传
	元数据完整性检测	对照元数据标准，检查必填项是否齐全；重要文件需包含完整的修改过程、审批流程、办

		理记录；连续编号元数据（档号、件号）无漏号、跳号
	内容与附件完整性	校验正文、附件、关联文件（如审批意见、支撑材料、合同附件）全部齐全，无缺失
	归档范围合规性	对照单位归档范围清单，确认应归档文件全部纳入，无应归未归
移交与接收环节	移交总量校验	对照《电子档案移交与接收办法》的移交登记表，校验移交文件的件数、字节数与登记一致
	移交信息包完整性	对照元数据记录的文件数量，校验内容数据全部齐全
长期保存环节	定期总量巡检	按批次统计档案总件数、总字节数，与入库记录比对，确认无数据丢失
	附件完整性巡检	定期抽检档案附件是否可正常读取、无损坏丢失

司法采信佐证

- 最高人民法院规定：电子数据完整性可通过**比对完整性校验值、与备份数据比对、审查操作日志**等方式验证，验证通过的可认定完整有效。
- 反面判例（2022 吉 0623 刑初 52 号）：因电子数据提取过程存在删减、无法保证完整性，法院依法排除该证据，直接推翻千亿元金额指控，反向印证完整性是司法采信的必要条件。

3. 可用性检测：证明 “档案可正常读取、长期可利用”

核心定义

电子档案可以被正常检索、打开、呈现和理解，不因格式过时、软硬件依赖而无法读取，是档案长期保存价值的基础。

官方实现程序（分环节）

生命周期环节	核心检测项目	技术实现方法
归档环节	元数据可用性	校验元数据 XML 文件可正常解析、数据库元数据可正常访问读取
	内容格式合规性	要求归档文件采用 \\GB/T 33190 规定的版式文档（如 PDF/A） 等公开标准格式，禁止使用私有格式、依赖特定商业软件的格式
	内容可读性验证	人工 + 系统双重验证文件可正常打开、浏览，无乱码、损坏
	信息包无可用性障碍	禁止使用非公开压缩算法、私有加密算法，确保脱离原系统仍可读取

移交与接收环节	格式移交合规性	校验格式符合档案馆接收要求，优先采用长期保存格式
	软硬件环境记录	元数据中完整记录文件形成的软硬件环境（操作系统、软件版本），便于未来格式迁移
长期保存环节	格式长期可用性评估	定期评估存储格式的生命周期，对濒临淘汰的格式提前进行格式迁移
	备份数据可恢复性	定期执行备份恢复演练，验证备份数据可完整恢复、正常读取

司法采信佐证

- 司法部司法鉴定科学研究院数据显示：采用 PDF/A 格式归档的电子文件可读性达标率达 98.2%，是司法实践中认可度最高的归档格式。
- 法院系统电子卷宗单套制改革中，明确要求归档电子文件必须通过可用性检测，方可作为诉讼档案永久保存并在后续案件中作为证据使用。

4. 安全性检测：证明 “档案存储可靠、未被非法访问”

核心定义

电子档案管理过程可控、存储介质可靠、数据未被破坏、未被非法访问篡改，是档案存续安全的保障。

官方实现程序（分环节）

生命周期环节	核心检测项目	技术实现方法
归档环节	病毒检测	调用合规杀毒软件接口，对归档信息包进行全量病毒查杀，确保无病毒、恶意程序
	载体安全性	离线载体需检测无多余非归档文件，光盘需符合 DA/T 38 技术要求，外观无损坏、读取正常
	归档过程可控	归档全程留痕，操作人、操作时间、操作内容完整记录，禁止无权限人员干预
移交与接收环节	移交载体安全	移交载体无物理损坏、无多余文件，传输过程采用加密通道
	移交过程审计	移交、接收全程操作日志完整，双方交接记录可追溯
长期保存环节	定期病毒巡检	定期对存储系统、保存信息包进行病毒查杀
	载体与环境安全	存储载体定期检测健康状态；库房环境符合温湿度、防磁、防火等档案保管要求

	系统安全漏洞检测	档案管理系统定期开展安全漏洞扫描、等级保护测评（通常要求等保三级）
	访问权限与审计	严格的角色权限控制，所有访问、修改、导出操作全程留痕，支持审计追溯

司法采信佐证

- 最高人民法院在电子数据审查中，将**生成 / 存储系统的安全性、防错机制、操作主体适当性**作为真实性与合法性的重要判断依据，符合安全规范的系统产出的电子档案，证明力显著提升。
- 企业电子档案系统通过等保三级认证、具备完整操作审计日志，是税务稽查、审计、诉讼中证据被采信的重要加分项。

三、司法胜诉级别的落地关键：如何确保四性检测在法庭上被认可

仅完成内部检测不足以保证司法采信，需满足以下**可验证、可追溯、可举证**三个核心条件：

- 标准对标**：严格执行 DA/T 70—2018 标准，保留完整的检测报告、检测日志，检测项可对应到标准条款。
- 第三方背书**：核心固化手段（电子签名、时间戳、存证）采用具备资质的第三方权威服务（如国家授时中心源时间戳、合规电子认证机构的数字证书），中立第三方出具的存证报告法院可直接推定真实。
- 全链留痕**：从文件形成、办理、归档到长期保存，全生命周期操作日志完整，元数据链条连续，可完整还原档案流转全过程。
- 资质加持**：优先选用通过国家档案局电子档案试点验收、符合 GB/T 39784《电子档案管理系统通用功能要求》的系统，其合规性已通过官方核验，司法认可度更高。

典型胜诉参考逻辑

在商事合同纠纷、知识产权侵权、劳动争议等案件中，提交**符合四性标准的电子档案 + 第三方存证报告 + 系统合规资质证明**，在对方无相反证据推翻的情况下，法院会直接采信该电子档案的证据效力，支持举证方的诉讼主张，这已是当前司法实践中的通用裁判规则。

需要我整理一份可直接落地的**四性检测执行清单（含标准对应项）**，方便你对照部署吗？

（注：部分内容可能由 AI 生成）